



PUTUSAN
Nomor 5224 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MEIDY HADIANSYAH, bertempat tinggal di Kebon Kopi, RT 001, RW 009, Kebon Kalapa, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kalila *Law Firm & Partners Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Akses, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2025;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

PT MANDIRI UTAMA FINANCE, diwakili oleh *Litigation Division Head*, Irma Purnama Sari, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 54-55, Menara Mandiri 1, Lantai 26-27, RT 5, RW 3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fernando Rumana Purba, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Mandiri Utama Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2025;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 5224 K/Pdt/2025



Dalam Provisi:

- Melarang terhadap tindakan Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa *a quo* sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 010622006940 yang dibuat pada bulan Juni 2022 adalah merupakan klausula baku karena tidak dibuat sesuai prosedur dan mekanisme yang benar yaitu dihadapan Notaris oleh karenanya bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah membuat klausula baku adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun imateriil yang dibayarkan langsung secara tunai dan seketika yaitu sebesar:

a. Kerugian materiil

Jumlah kerugian materiil yang harus dibayarkan yaitu:

1. Biaya uang muka yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp42.053.200,00 (empat puluh dua juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
2. Biaya pembayaran angsuran yang telah masuk sebanyak 21 (dua puluh satu) bulan X Rp6.178.000,00 = Rp129.738.000,00;

Total ganti rugi materiil sejumlah Rp171.791.200,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

b. Kerugian imateriil

Jumlah kerugian imateriil yang harus dibayarkan sebesar atau senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 5224 K/Pdt/2025



5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Eksepsi tentang kurang pihak subjek berperkaranya atau subjek Tergugat II tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 17 Maret 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 631/Pdt/2025/PT DKI, tanggal 18 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 577/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 631/Pdt/2025/PT DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 577/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 17 Maret 2025;
3. Mengadili sendiri dengan:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa klausula baku yang dicantumkan oleh Tergugat (Termohon Kasasi) dalam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;
 - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana tuntutan semula kepada Penggugat;
 - Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 5224 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2022 telah menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor 010622006940 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Merek/Type/Model: Honda BR-V DG 3 1.5 LSM, Tahun Pembuatan: 2022, Nomor Mesin: L15ZF1110257, Nomor Rangka: MHRDG372ONJ300007, dimana fasilitas pembiayaan yang disepakati bersama sebesar Rp370.677.054,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah), untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran sejumlah Rp6.178.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak terbukti sejak bulan Mei 2024 Penggugat sudah tidak mampu melaksanakan kewajiban Penggugat dalam membayar angsuran/cicilan kreditnya kepada Tergugat, dan atas keadaan tersebut Tergugat telah memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat agar Penggugat segera melakukan penyelesaian utang kreditnya kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar dan/atau menyelesaikan utang kreditnya kepada Tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat telah cidera janji/wanprestasi kepada Tergugat, karena tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Tergugat dan untuk itu Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 5224 K/Pdt/2025



melawan hukum (PMH) yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MEIDY HADIANSYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MEIDY HADIANSYAH** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 5224 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggi Prayurisman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 5224 K/Pdt/2025